



20262176330017443600001701382026217633



REPÚBLICA DEL PERÚ
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

CUI

09387216-4



Primer Apellido
MENACHO

Segundo Apellido
HUAYAMARES

Prenombres
CARLOS RAFAEL

940645

Sexo	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento
M	PER	13 05 1970
Estado Civil		Fecha de Emisión
CASADO		28 08 2024
N° de Tarjeta		Fecha de Caducidad
0205029597		28 08 2032

Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Ubigeo de Nacimiento 140133
Donación de Órganos Si
Grupo y Factor Sanguíneo

Dirección
CALLE CORONEL INCLAN 877 DPTO. 101



Departamento/Provincia/Distrito
LIMA/LIMA/MIRAFLORES

039162
Grupo de Votación
140115
Cuarto Nivel

0 9 3 8 7 2 1 6
000380 000380 00275066
000803104392


Carmen Velarde Koechlin
Jefe Nacional

I<PER09387216<4<<<<<<<<<<<<
7005130M3208287PER<<<<<<<<<O
MENACHO<<CARLOS<RAFAEL<<<<<<<

sunarpSuperintendencia Nacional
de los Registros PúblicosZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 16175602**INSCRIPCION DE MANDATOS Y PODERES**ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
Unidad de Administración
Subunidad de Tesorería - Oficina Principal

24 ABR. 2026

**ENTREGADO
CAJA PUBLICIDAD**

REGISTRO DE MANDATOS Y PODERES

RUBRO: OTORGAMIENTO

A00001

PODERDANTE:**ROSA ANDREA VÁSQUEZ CADENILLAS**, peruana, viuda con D.N.I N.° 72712229.**APODERADOS:****CARLOS RAFAEL MENACHO HUAYAMARES** con D.N.I N.° 09387216.**ROSA ANDREA VASQUEZ CADENILLAS** con D.N.I N.° 72712229.**DOCUMENTO:**Por ESCRITURA PÚBLICA del **18/03/2026** otorgada ante NOTARIO LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZEN en la ciudad de LIMA**FACULTADES:**

PRIMERA.- LOS APODERADOS PODRÁN REPRESENTAR A EL PODERDANTE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES MUNICIPALES, JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES, REGISTRALES, PÚBLICAS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL PODER PARA LITIGIOS Y AQUELLAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PARA TODO PROCESO, TRAMITE O ACTUACION QUE SE PROMUEVAN O REALICEN TANTO EN LA VIA ADMINISTRATIVA, ENTES POLICIALES, FISCALES, O JUDICIALES, ASI COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DECLARACIONES JURADAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS, SUSCRIBIR E INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, IGUALMENTE PODRA DENUNCIAR, PRESENTAR DECLARACIÓN ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA POLICIAL, FISCAL, Y JUDICIAL, PUDIENDO PRESENTAR RECURSO DE QUEJA, ELEVACIÓN, ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, SOLICITAR NULIDAD, APELACIÓN DE RESOLUCIÓN O SENTENCIA, CASACIÓN, CONSTITUIRSE EN ACTOR CIVIL, ANTE EL FUERO PENAL SIN LIMITACIÓN ALGUNA. IGUALMENTE, PODRA SOLICITAR Y RECABAR COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE CARPETAS FISCALES Y DE PROCESOS JUDICIALES TANTO PENAL, CIVIL O LABORAL.

SEGUNDA. - LOS APODERADOS EN REPRESENTACIÓN DEL PODERDANTE, PODRÁN INVITAR A CONCILIAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE (EN EL MARCO DE LA LEY N° 26872 Y SU REGLAMENTO EL D.S. 001-98-JUS), NACIONAL O INTERNACIONALMENTE, Y FIRMAR LA RESPECTIVA ACTA DE CONCILIACION. ASIMISMO, EN MI REPRESENTACION PODRÁ DENUNCIAR ANTE INDECOPI Y SEGUIR EL PROCESO CORRESPONDIENTE SIN LIMITACIÓN ALGUNA. EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, PODRA ENTABLAR Y PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS, CONTESTAR DEMANDAS, PRESENTAR ESCRITOS, RECONVENIR, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSION, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES,

Página Número 1

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

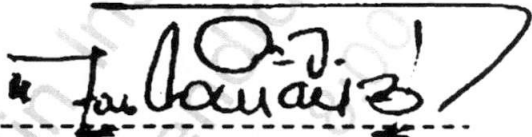
RAMIREZ CLEMENTE CYNTHIA NICOLAI
CAJERO - CERTIFICADOR
Zona Registral N° IX

sunarpSuperintendencia Nacional
de los Registros PúblicosZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 16175602**INSCRIPCION DE MANDATOS Y PODERES**

CONCILIAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, TRANSAR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, INVITAR A CONCILIACIÓN, CONCILIAR Y PODER LLEGAR A ACUERDOS EXTRAJUDICIALMENTE Y DISPONER DE LOS DERECHOS MATERIA DE LA CONCILIACION, ACEPTAR INVITACIONES A CONCILIAR Y PODRA SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES SIN RESTRICCION ALGUNA, OTORGAR CONTRACAUTELA COMO CAUCION JURATORIA, PODRA REPRESENTARME EN LAS AUDIENCIAS JUDICIALES PROGRAMADAS, SOLICITAR PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACION, APELACION, REVISION, CASACION O NULIDAD, ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, O CUALQUER OTRA SIN LIMITACIÓN ALGUNA, INTERVENIR EN LA EJECUCION DE LAS SENTENCIA, REALIZAR Y SOLICITAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACION Y PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACION DE PARTE, RECONOCIMIENTO Y EXHIBICION DE DOCUMENTOS, CON LAS MAS AMPLIAS ATRIBUCIONES Y DEMAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74, 75 Y DEL CODIGO PROCESAL CIVIL O CUALQUIER OTRA NORMA INTERNACIONAL; IGUALMENTE PODRA SOLICITAR Y REALIZAR CUALQUIER ACTO ANTE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O MIXTA, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

TERCERO. - HACE CONSTAR QUE LA ENUMERACIÓN DE FACULTADES QUE CONTIENEN LAS CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN, SON SIMPLEMENTE ENUNCIATIVAS Y NO LIMITATIVAS.

El título fue presentado el 19/03/2026 a las 03:36:30 PM horas, bajo el N° 2026-00893315 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 52,80 soles con Recibo(s) Número(s) 00336157-01.-LIMA, 23 de Marzo de 2026. Presentación electrónica.


MOISES IGNACIO FLORIAN BARBAARAN
 Registrador Público (E)
 Sunarp


 RAMIREZ CLEMENTE CYNTHIA NICOHIL
 CAJERO - CERTIFICADOR
 Zona Registral N° IX

sunarpSuperintendencia Nacional
de los Registros PúblicosZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 16175602**INSCRIPCION DE MANDATOS Y PODERES**

REGISTRO DE MANDATOS Y PODERES

RUBRO : RECTIFICACION DE MANDATOS Y PODERES

A00002

PODERDANTE:

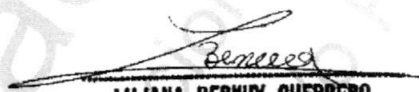
ROSA ANDREA VASQUEZ CADENILLAS, peruana, estado civil viudo(a) e identificado con D.N.I N° 72712229

APODERADO:

CARLOS RAFAEL MENACHO HUAYAMARES con D.N.I N° 09387216.

RAFAEL ALVA SEMINARIO con D.N.I N° 32916539.

RECTIFICACIÓN: A solicitud y conforme al título archivado que dio mérito a la extensión del **asiento A00001** de esta partida, se **RECTIFICA el nombre de uno de los apoderados** ahí inscritos, **Donde Dice:** ROSA ANDREA VASQUEZ CADENILLAS, con DNI No. 72712229. **Debe Decir: RAFAEL ALVA SEMINARIO**, con D.N.I N° 32916539. Se extiende la presente de acuerdo a los arts. 76 y 82 del Reglamento General de los Registros Públicos.- El título fue presentado el 10/04/2026 a las 01:30:05 PM horas, bajo el N° 2026-01134437 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 0.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00424385-01.-LIMA, 14 de Abril de 2026. Presentación electrónica.


LILIANA BERNUY GUERRERO
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima
RAMIREZ CLEMENTE CYNTHIA NICOHIL
CAJERO - CERTIFICADOR
Zona Registral N° IX

CERTIFICADO LITERAL DE
REGISTRO DE PERSONAS NATURALES



DOCUMENTO CON VALOR LEGAL
PARA TODO TIPO DE TRÁMITE



Código de Verificación Digital

77495297

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE

LIMA

Publicidad Nro. 2026 - 1907737

Partida Registral N°: 14999845

18/03/2026 19:09:59



ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 14999845

INSCRIPCION DE SUCESION INTESTADA

REGISTRO DE SUCESION INTESTADA
RUBRO : CAUSANTE Y SUS HEREDEROS
A00001

CAUSANTE: CHRISTOPHER JEAN PAUL ALARCON CASTAÑEDA identificado con
D.N.I N° 71221606.

LUGAR DE FALLECIMIENTO: ICA

FECHA DE FALLECIMIENTO: 04/02/2022

ÚLTIMO DOMICILIO: LIMA

Por Acta Notarial de 19/05/2022 otorgada ante Sandro Raul Mas Cardenas, Notario de Lima. **Herederos Declarados:** SU CONYUGE: ROSA ANDREA VÁSQUEZ CADENILLAS, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 72712229, A SUS HIJOS: IAN SAMUEL ALARCON VÁSQUEZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 92218683, Y HUGO MATIAS ALARCON VÁSQUEZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 62600184.

El título fue presentado el 25/05/2022 a las 03:13:40 PM horas, bajo el N° 2022-01529243 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 22.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00581573-01.-LIMA, 09 de Junio de 2022. Presentación electrónica.

MIRIAM FELICITA LAGOS HUERE
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima



210A 2nd Floor, Fagatogo Square, Pago Pago, American Samoa 96799
Ph: +684.633.3136
WWW.IONINSURANCE.CO.COM

Certificate of Aviation Insurance #210902/2129
Policy: RH/GEN/20210311/0945.

We ION Insurance Company INC hereto subscribe our name with full corporate responsibility as our confirmation of insurance coverage as follows:

Insured: **AEREO SERVICIOS SANTOS SA.** and/or additional insured as may be declared for the insurance Policy.
Type: **Aviation Third Party Liability Insurance, Personal Accident Liability, Bodily Injure, Medical expense, SAR, Burial.**
Coverage Period: **2021 September 02 to 2022 September 01**
Area of Operations: **Peruvian COASTAL, Within Glide distance to Shore, up to 12500 ft, Not Coverage over Mountain Area**
Purposes of use: **SIGHTSEEN FLIGHT FOR HIRE over Nazca Lines**
Clauses: **As per ION policy. Included AVN 76 a,b,c,d**
Warranties: **Subject to terms stated in the policy, Aircraft & Components Airworthiness Warranty, Pilot Warranty Endorsement; Aircraft Restrictions.**
Interest:

Item	Model	Registration	Serial #	MFR Year	Insured		Fit Training			VFR/IFR	
					CREW	PAK	Ab-Initio	SOLO	VMC/MC	NIGHT	HULL
1	C-207A	OB2179	20700428	1978	2	6	NO	NO	VMC	VFR DAY	NIL

Coverage description.	Limits
Third Party Liability:	USD 75,000.00
PAX Liability per occurrence:	USD 10,000.00
Personal Accident/Death per capita:	USD 63,000.00
Med Expenses per capita:	USD 6,000.00
Burial Expenses per capita:	USD 2,500.00
Souls each Aircraft:	8 (Eight)
SAR per occurrence:	USD 10,000.00
Baggage each person:	USD 250.00
Cargo per Occurrence:	USD 1000.00

Any incident likely to give rise to a claim hereunder must be reported to the company as soon as it is practically possible and as per policy wording.
Previous insurance certificates issued by ION for the same aircraft registration number are void with the issue of this certificate.

ION Insurance Company INC



Richard A. Whitney
President & C.E.O.

Estimados señores:

Asegurado: Aereo Servicios Santos SA ("Aero Santos")
Aseguradora: ION Insurance Company Inc ("ION")
Siniestro: Accidente tras el despegue del aeropuerto María Reiche, Nazca, Perú - 4 de febrero de 2022 ("el Incidente").
Póliza de Seguro: Póliza Número RH/GEN/20210311/0945 que cubre el periodo desde el 16 de marzo de 2021 al 15 de marzo de 2022 ("la Póliza").

Nos remitimos al contenido de nuestra carta a Aero Santos de agosto de 2023 y a la reserva expresa de derechos en relación con la cobertura contenida en la misma, y por la presente escribimos para negar toda responsabilidad en virtud de la Póliza.

Esta denegación de responsabilidad está fundamentada y apoyada por las razones que aquí se detallan.

También adjuntamos a la presente el Informe Final CIAA-ACCID-002-2022 ("el Informe de la CIAA") al que se hace referencia y en el que nos basamos para fundamentar nuestro rechazo. Para evitar dudas, aunque entendemos que las investigaciones oficiales sobre el incidente continúan, las conclusiones del informe de la CIAA corroboran y apoyan que se emita ahora una denegación de cobertura, como se detalla a continuación. Para evitar más dudas, esta denegación de cobertura se extiende a todas las reclamaciones en curso notificadas por Aero Santos como Asegurado contra la Póliza y a todas las reclamaciones de terceros, incluidas todas las reclamaciones de pasajeros y tripulación, presentadas con respecto a la Póliza.

En vista de esta denegación de cobertura, también escribiremos por separado para reclamar a Aero Santos el reembolso de todas y cada una de las cantidades pagadas por ION en relación con todas y cada una de las reclamaciones derivadas del Incidente hasta la fecha.

ION también solicita confirmación de Aero Santos de que ahora responderá directamente a las reclamaciones restantes derivadas del Incidente como resultado de la denegación de cobertura por parte de ION.

ION se reserva expresamente todos y cada uno de sus derechos, incluidos los derechos a reclamar a Aero Santos en virtud de la legislación Peruana.

I. Antecedentes

Circunstancias del incidente

El 4 de febrero de 2022, la aeronave Aero Santos Cessna C-207A con número de matrícula OB-2179 ("la Aeronave"), se estrelló poco después de despegar del aeropuerto María Reiche Neuman, provocando la muerte de los 2 miembros de la tripulación y 5 pasajeros y la destrucción por incendio de la Aeronave. Entre los 5 pasajeros había 2 ciudadanos Chilenos y 3 ciudadanos Holandeses. Los 2 miembros de la tripulación eran el piloto y el copiloto, y eran ciudadanos Peruanos.

La investigación del Incidente fue llevada a cabo por la autoridad oficial de aviación civil Peruana y el organismo de investigación de accidentes aéreos ("la CIAA"). En septiembre de 2024, la CIAA emitió su informe oficial sobre el Incidente, aunque entendemos que las investigaciones continúan.

La Póliza

ION aseguró a Aero Santos en virtud de una póliza de seguro de aviación para el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2021 y el 15 de marzo de 2022, que se amplió a la Aeronave mediante endoso con efecto a partir del 2 de septiembre de 2021. La Póliza no contenía disposiciones sobre la cobertura



del Casco, pero sí incluía disposiciones sobre Responsabilidad Civil y Accidentes Personales. Estas disposiciones se refieren a las reclamaciones derivadas de las muertes de los 5 pasajeros y los 2 miembros de la tripulación. La póliza contiene una serie de términos y condiciones relevantes para el siniestro, y las reclamaciones de los pasajeros y la tripulación derivadas del siniestro, que se discuten con más detalle a continuación y que apoyan la denegación de cobertura dadas las circunstancias.

Los siniestros y la gestión de siniestros

Se notificaron reclamaciones en relación con los 5 pasajeros y los 2 miembros de la tripulación.

La situación actual de las reclamaciones de los pasajeros y la tripulación es la siguiente:

- Pasajeros Mandiola y Quinones
 - Las reclamaciones de los pasajeros Chilenos han sido negociadas, acordadas y pagadas por ION contra acuerdos firmados como sigue, de conformidad con los límites apropiados en virtud de la Póliza, por un importe total de USD 134.085:
 - USD 63.000 para cada uno de los dos pasajeros
 - USD 4.400 por gastos de funeral y entierro del pasajero Mandiola
 - USD 3.685 por gastos funerarios y de entierro del pasajero Quinones
- Pasajeros van de Streek, van 't Hul y Hommersom
 - Las reclamaciones de los pasajeros Holandeses han sido objeto de negociaciones entre el asesor designado por ION y los abogados Holandeses de los pasajeros. Se ha acordado un monto de USD 67.638,33 por pasajero (por un importe total de USD 202.914,99), y entendemos que se están formalizando acuerdos en razón de los montos mencionados.
- Tripulantes Alarcón y Lachi
 - Como se ha mencionado anteriormente, el análisis de las reclamaciones de los miembros de la tripulación Peruana se habían aplazado hasta después de la publicación y revisión del informe de la CIAA, sin embargo, entendemos que los familiares de la tripulación han estado en comunicación con el asesor designado por ION en busca de una respuesta a sus reclamaciones.

Como se ha indicado en la comunicación de ION a Aero Santos de agosto de 2023, ION estaba obligada a responder a las reclamaciones de los pasajeros de conformidad con las leyes de Perú, y que ION pagaría cualquier acuerdo relacionado a las reclamaciones de los pasajeros en estricta conformidad con los límites aplicables de la Póliza; pero cualquier pago en virtud de una reclamación de la tripulación se dejaría pendiente hasta que se emitiera el Informe de la CIAA y se hubiera confirmado la causa del Siniestro. Además, ION dejó claro a Aero Santos que la cobertura de la póliza seguía siendo revisada por ION en función de las conclusiones del informe de la CIAA.

En consecuencia, de acuerdo a la correspondencia de ION de agosto de 2023, se afirmó que, en caso de cualquier pago y posterior denegación de cobertura, en virtud de la legislación Peruana, ION tendría derecho a reclamar a Aero Santos el reembolso de cualquier pago efectuado en virtud de la Póliza, y que ION solicitó el acuerdo de Aero Santos de que cualquier pago pertinente efectuado en virtud de la Póliza se realizaba expresamente sujeto a las investigaciones de cobertura en curso. Además, ION se reservó todos y cada uno de los derechos a reclamar a Aero Santos el reembolso de cualquier pago realizado en virtud de la póliza. Aero Santos no respondió a esta correspondencia.

II. El informe de la CIAA

ION ha revisado y considerado cuidadosamente el informe de la CIAA. Aunque los informes oficiales sobre incidentes de aviación se emiten con fines de análisis de seguridad y prevención de accidentes, el informe de la CIAA también constituye una determinación oficial de la causa del siniestro. Sin perjuicio de lo anterior, entendemos además que continúan las investigaciones oficiales sobre el incidente.

El Informe de la CIAA concluye que el Incidente fue el resultado de un fallo de bajo rendimiento del motor de la Aeronave, que a su vez fue el resultado de graves problemas identificados en el mantenimiento del motor de la Aeronave. La CIAA identificó graves problemas en la organización externa de mantenimiento y reparación de Aero Santos ("la MRO"), así como deficiencias significativas y sustanciales en la propia Aero Santos

Entre las principales conclusiones de la CIAA figuran las siguientes:

(i) **Ruidos inusuales y pérdida de potencia:** Los testigos informaron haber escuchado ruidos inusuales, detonaciones y/o petardeos procedentes del motor de la Aeronave durante la fase inicial del despegue. La CIAA informa de que esto indica un fallo en el sistema de combustión del motor que provocó una pérdida de potencia que, a su vez, comprometió la capacidad de ascenso de la Aeronave, impidiéndole alcanzar una altitud segura y generando una condición de vuelo inestable.

(ii) **Configuración incorrecta y emergencia:** La CIAA informa de que la tripulación de Aero Santos inició el despegue con una configuración incorrecta de los flaps, lo que aumentó la distancia de despegue requerida y redujo significativamente la longitud de pista disponible para cualquier intento de abortar el despegue, y esta desviación de las operaciones de vuelo normales comprometió la seguridad del vuelo.

(iii) **Solicitud de retorno:** Poco después del despegue y durante el primer viraje, el piloto de Aero Santos informó al controlador de torre de su intención de regresar al aeropuerto. Sin embargo, a pesar de esta solicitud, no informó de ninguna avería o emergencia específica a bordo.

(iv) **Accidente:** La CIAA informa que tras completar el primer viraje a baja altitud y velocidad, la Aeronave descendió gradualmente hacia una carretera cercana con la aparente intención de realizar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la combinación de un peso de la Aeronave cercano al máximo permitido, la pérdida de potencia en el motor y la correspondiente reducción de velocidad, así como el ajuste incorrecto de los flaps, hicieron que se sobrepasaran los límites de vuelo de la Aeronave, provocando finalmente una pérdida de sustentación. Como consecuencia, la aeronave impactó violentamente contra el suelo, lo que provocó la destrucción de la aeronave y la pérdida de todas las personas que iban a bordo de la misma.

(vi) **Deficiencias en la formación e instrucción:** La CIAA informa de que las acciones e inacciones procedimentales de la tripulación de Aero Santos durante un arranque previo del motor el 26 de enero de 2022, y el despegue el mismo día del Incidente, equivalen a pruebas de deficiencias en la formación e instrucción de la tripulación por parte de Aero Santos, particularmente en el manejo de la Aeronave.

(vii) **Prácticas inadecuadas de gestión del peso y el centrado:** La CIAA informa de que en los días anteriores al incidente, la aeronave había despegado con pesos cercanos al límite máximo, y en un caso superando el límite máximo, lo que constituye una prueba de prácticas inadecuadas de gestión del peso y el equilibrio en la operación de la aeronave por parte de Aero Santos.

(viii) **Contrato de mantenimiento / Inspecciones periódicas:** La CIAA informa que Aero Santos tenía un contrato con el MRO para el Programa de Mantenimiento Continuo de la Aeronavegabilidad de la Aeronave, que incluía todas las inspecciones de la Aeronave, desde



el prevuelo hasta las inspecciones periódicas de 50, 100, 200 y 300 horas, y que entre 2021 y 2022 se realizaron seis inspecciones periódicas, no habiéndose reportado discrepancias significativas en la Aeronave.

(ix) **Certificados de conformidad de mantenimiento (MCC):** La CIAA informa de que los MCC emitidos por el MRO después de cada inspección periódica confirmaban la aeronavegabilidad de la Aeronave y la ausencia de riesgos para la seguridad operacional; sin embargo, las inspecciones posteriores al incidente realizadas por la CIAA revelaron incoherencias significativas con los MCC, especialmente en relación con el estado del motor de la Aeronave, lo que pone en duda la eficacia de los procesos de inspección y certificación por parte del MRO.

(x) **Programa de Análisis y Seguimiento Continuos (PAVC):** La CIAA informa de que la falta de un análisis exhaustivo de los informes de mantenimiento y de los registros de los motores por parte de Aero Santos impidió la detección temprana de las discrepancias encontradas por la CIAA tras el accidente, que podrían haberse mitigado a tiempo para evitar el Incidente.

(xi) **Última inspección periódica:** La CIAA informa de que durante la última inspección de 50 horas de la Aeronave y el motor, que tuvo lugar sólo dos días antes del Incidente, el MRO no registró ninguna discrepancia ni ruidos inusuales en el motor.

(xii) **Horas de vuelo tras la última inspección:** Sin embargo, la CIAA informa de que, tras esta última inspección de 50 horas, la Aeronave voló sólo durante 5 horas y 30 minutos antes de experimentar un fallo en el Motor durante un despegue. La CIAA concluye que los ruidos inusuales detectados en esa fase sugerirían que existía un problema mecánico preexistente en el motor que no se identificó durante la inspección final y que contribuyó al Incidente.

(xiii) **Bujías del motor.** La CIAA concluye que los siguientes hallazgos muestran un mantenimiento y control deficientes por parte de Aero Santos y el MRO, lo que provocó una falta de potencia en el motor, una pérdida de eficacia de la chispa y una preignición o detonación en el motor:

Antes del accidente:

- No se registró el estado físico de las bujías;
- No había pruebas de la necesaria rotación de posiciones de las bujías; y
- No había pruebas del cambio de las juntas respectivas de las bujías ni de las fechas en que se instalaron/reinstalaron las bujías de parque.

Después del accidente:

- Todas las distancias entre bujías superaban el límite máximo de tolerancia;
- Todas las bujías eran de color oscuro;
- Dos de las bujías estaban contaminadas con aceite y carbonilla;
- Una de las bujías no era aplicable al tipo de motor.

(xiv) **Cilindros del motor.** La CIAA concluyó además que los siguientes hallazgos muestran también un mantenimiento y control deficientes por parte de Aero Santos y el MRO, lo que contribuyó a que el motor del avión no acelerara correctamente y careciera de potencia:

Antes del accidente:

- Los valores de compresión que indicaban un posible desgaste de los cilindros no se controlaban cada 100 horas ni se registraban;
- Se registraron valores de compresión que indicaban cilindros defectuosos y requerían su retirada o revisión;
- Existían desigualdades entre los valores de compresión que requerían una investigación o verificación de la compresión.

Después del accidente:

- Los diámetros internos de los cilindros superaban la tolerancia máxima, lo que indicaba un desgaste significativo que debería haberse puesto de manifiesto en las mediciones de compresión para tomar las medidas oportunas.

(xv) **Anillos de pistón:** La CIAA también concluyó que el siguiente hallazgo muestra un desgaste significativo que se acumuló progresivamente en el motor del avión y contribuyó a la falta de potencia del motor, a la pérdida de eficiencia de la chispa eléctrica y a la preignición o detonación:

Después del accidente:

- Las holguras de los segmentos del pistón superaban la tolerancia máxima.

(xvi) **Estado de no aeronavegabilidad:** La CIAA informa de que las condiciones técnicas de las bujías, los cilindros y los segmentos de pistón indicaban que la aeronave no debería haberse considerado aeronavegable, y que se trataba de una condición que probablemente había estado presente en vuelos anteriores y de la que deberían haber tomado nota las tripulaciones de Aero Santos, la propia Aero Santos y el MRO.

(xvii) **Deficiencia en los procedimientos de mantenimiento:** La CIAA concluye que el hecho de que el personal de mantenimiento, los supervisores y los certificadores de la MRO no detectaran, advirtieran y corrigieran las diversas discrepancias comentadas anteriormente, demuestra una probable deficiencia en la ejecución de los procedimientos de mantenimiento, supervisión y certificación.

(xviii) **Cultura de no notificación:** La CIAA informa de que la falta de notificación de fallos o averías durante un período prolongado (90 días) antes del Incidente sugiere una posible cultura de no notificación entre las tripulaciones de Aero Santos y el personal de mantenimiento del MRO, lo que afecta negativamente al análisis, identificación, corrección y seguimiento de los fallos.

Como consecuencia de lo anterior, la CIAA concluyó que la causa del Incidente fue la pérdida progresiva de potencia del motor debido al mal funcionamiento del sistema de combustión desde el inicio del despegue, lo que a continuación comprometió significativamente las prestaciones de la Aeronave en vuelo, al ser incapaz de mantener la velocidad y altitud adecuadas para regresar al aeropuerto, entrando en una súbita pérdida de sustentación aerodinámica y el consiguiente impacto contra el suelo.

La CIAA también identificó los siguientes factores clave que contribuyeron a la causa del incidente:

(1) Deficiencias en el mantenimiento y supervisión por parte del MRO y Aero Santos:

- Mantenimiento periódico deficiente de las bujías y los cilindros del motor.
- Instalación de bujía no compatible con el motor, lo que empeoró el rendimiento del motor y afectó al rendimiento del avión.
- Fallos en los procedimientos de mantenimiento, supervisión y certificación por parte del MRO.
- Fallos en la supervisión técnica por parte del Asegurado de los procesos y calidad de los trabajos realizados en la Aeronave por el MRO.

(2) Deficiencias en la educación y formación de la tripulación por parte de Aero Santos:

- Utilizando una configuración de flaps incorrecta para el despegue de la Aeronave y con un peso muy cercano al límite máximo permitido.
- Falta de cualquier acción operativa adecuada durante el despegue, por no seguir los procedimientos de emergencia establecidos para la Aeronave.

En resumen, la CIAA determinó que el motor había experimentado fallos de rendimiento previos y tenía instaladas piezas desgastadas, incluida una bujía que no se ajustaba al tipo de motor, y que el MRO,



Aero Santos y las tripulaciones de Aero Santos habrían sido conscientes de estos problemas, que habrían hecho que la Aeronave no fuera aeronavegable.

Mientras tanto, a pesar del estado de no aeronavegabilidad de la aeronave, el MRO firmaba el visto bueno del motor de la aeronave como si todo fuera normal. Tal y como identificó la CIAA, Aero Santos tenía la obligación de supervisar y rendir cuentas del mantenimiento de sus aeronaves y de supervisar a su MRO contratado.

La CIAA también identificó otros problemas directos con Aero Santos y la tripulación de Aero Santos, incluidos vuelos anteriores de la aeronave por encima del peso y el equilibrio máximos para el tipo de aeronave, la falta de una cultura adecuada de seguridad e información y deficiencias en la formación y las operaciones de la tripulación. Observamos que en el momento del despegue del vuelo del incidente, la aeronave estaba muy cerca del peso y el equilibrio máximos.

III. Consideración de la cobertura

A la luz de lo anterior, y dadas las circunstancias del siniestro, Aero Santos incumple los términos y condiciones fundamentales de la póliza. Estos incumplimientos apoyan la denegación de cobertura en virtud de la Póliza.

Sección 8 (I) - Condición de diligencia debida

La sección 8 de la póliza establece las condiciones de cobertura aplicables a todas las secciones de la póliza.

La sección 8 (I) establece las condiciones de cobertura que Aero Santos debe "observar y cumplir" para que exista responsabilidad en virtud de la Póliza.

La sección 8 (I)(a) establece que Aero Santos "empleará en todo momento la diligencia debida y hará y concurrirá en hacer todo lo razonablemente practicable para evitar accidentes y evitar o disminuir cualquier pérdida en este sentido".

A la luz del Informe de la CIAA, Aero Santos incumplió la condición de cobertura de la Sección 8 (I)(a) que exige la diligencia debida por las siguientes razones, detalladas anteriormente:

- Deficiencias en la formación e instrucción de la tripulación;
- Prácticas inadecuadas de gestión del peso y el equilibrio;
- La falta de un análisis exhaustivo de los informes de mantenimiento y los registros del motor;
- Control y supervisión deficientes del mantenimiento;
- Probable conocimiento del estado de no aeronavegabilidad de la Aeronave;
- Una cultura de la no denuncia.

A la luz de lo anterior, la falta de diligencia debida por parte de Aero Santos constituye un incumplimiento de la condición de diligencia debida en virtud de la Póliza y, por tanto, la cobertura se deniega en virtud de la Póliza por este motivo.

Garantía de aeronavegabilidad

Además, en la página 14, la Póliza también establece condiciones particulares, incluyendo una Garantía de Aeronavegabilidad de Aeronaves y Componentes, disponiendo que el seguro bajo la Póliza es nulo si Aero Santos es encontrado responsable de incumplir esta Garantía de Aeronavegabilidad. La



Garantía de Aeronavegabilidad consta de cinco apartados distintos, todos los cuales, como se verá a continuación, Aero Santos ha incumplido.

Sección 1

La sección 1 de la garantía de aeronavegabilidad se refiere a los registros de mantenimiento y establece que ninguna persona puede presentar una anotación de mantenimiento requerida para una aeronave o cualquiera de sus partes como revisada a menos que haya sido desmontada, limpiada, inspeccionada, reparada según sea necesario y montada de nuevo de acuerdo con los requisitos reglamentarios o del fabricante, y haya sido probada de acuerdo con las normas y datos técnicos aprobados.

La CIAA informa de que existían incoherencias significativas entre las condiciones de la aeronave y el motor tras el incidente y las condiciones registradas por el MRO, lo que da lugar a dudas razonables sobre la eficacia de los procesos de inspección y certificación por parte del MRO. Además, se descubrió que Aero Santos y el MRO tenían un control y una supervisión deficientes del mantenimiento, en particular en lo relativo a las bujías, los cilindros y los segmentos del pistón del motor. Además, Aero Santos y el MRO tenían conocimiento del estado no aeronavegable de la aeronave y compartían una cultura de no notificación. Estas pruebas comunicadas por la CIAA también indican que no se estaban cumpliendo los requisitos reglamentarios y del fabricante.

Sección 2

La sección 2 de la garantía de aeronavegabilidad se refiere a las anotaciones realizadas en los registros de mantenimiento y establece que cada persona que realice el mantenimiento de la aeronave deberá realizar una anotación en el registro de mantenimiento que contenga la siguiente información, (i) una descripción o referencia a datos aceptables para la autoridad de aviación civil pertinente o el fabricante del trabajo realizado, (ii) la fecha de finalización del trabajo realizado, (iii) el nombre de la persona que realiza el trabajo, (iv) si el trabajo realizado se ha realizado satisfactoriamente, la firma, el número de certificado y el tipo de certificado que posee la persona que aprueba el trabajo.

A la luz de las conclusiones de la CIAA, si bien las anotaciones en los registros de mantenimiento de la aeronave por parte del MRO pueden haber dado la impresión de que se habían cumplido los requisitos de la Sección 2 de la Garantía de Aeronavegabilidad, la CIAA ha llegado a la conclusión de que las anotaciones realizadas por el MRO no eran correctas y, por tanto, no incluían representaciones exactas de la información requerida por la Sección 2. Aero Santos tenía la obligación, en virtud de la Política, de garantizar que la información introducida fuera correcta y exacta. Esto constituye una prueba más del deficiente control y supervisión del mantenimiento por parte de Aero Santos, tal y como identificó la CIAA.

Sección 3

La sección 3 de la garantía de aeronavegabilidad se refiere a las personas autorizadas a realizar operaciones de mantenimiento, mantenimiento preventivo y reconstrucción, y exige que la persona que realice dichas operaciones sea titular de una licencia de mecánico y de una estación de reparación oficialmente certificada. La sección 3 establece además que esta persona/estación de reparación puede ser responsable de cualquier pérdida si se la encuentra responsable de un incidente o accidente o de cualquier pérdida, si se encuentra alguna de las siguientes circunstancias: incluida cualquier anotación fraudulenta o intencionadamente falsa en cualquier registro o informe que deba realizarse,



conservarse o utilizarse para demostrar el cumplimiento de la normativa y/o cualquier reproducción o alteración con fines fraudulentos de cualquier registro o informe.

Como se ha expuesto anteriormente, la CIAA ha llegado a la conclusión de que el MRO tenía conocimiento del estado de no aeronavegabilidad de la Aeronave y del motor y, sin embargo, realizaba anotaciones en los informes y registros de la Aeronave y del motor que eran contrarias a las verdaderas condiciones de la Aeronave y del motor. Además, la CIAA informa de que Aero Santos habría tenido conocimiento del verdadero estado de la aeronave y no tomó ninguna medida.

Sección 4

La sección 4 de la garantía de aeronavegabilidad se refiere a la aeronavegabilidad real de la aeronave y a las responsabilidades del piloto. La Sección 4 establece que ninguna persona puede operar la Aeronave a menos que se encuentre en condiciones de aeronavegabilidad. Además, el piloto al mando es responsable de determinar si la aeronave está en condiciones para un vuelo seguro, y deberá interrumpir el vuelo cuando se produzca una condición no aeronavegable, y si no lo hace, podrá ser considerado responsable en cualquier incidente, accidente o pérdida que surja de dicha condición.

Como se ha expuesto anteriormente, la CIAA ha concluido que Aero Santos y su tripulación, incluido el piloto al mando durante el Incidente, habrían tenido conocimiento del estado de no aeronavegabilidad de la Aeronave y del motor.

Sección 5

La sección 5 de la garantía de aeronavegabilidad se refiere a otras obligaciones de aeronavegabilidad de Aero Santos y establece que Aero Santos (i) hará inspeccionar la aeronave según los requisitos del regulador y del fabricante, y hará reparar cualquier discrepancia según lo prescrito por la normativa, (ii) se asegurará de que el personal de mantenimiento haga las anotaciones apropiadas en los registros de mantenimiento de la aeronave indicando que la aeronave ha sido aprobada para volver al servicio, y (iii) no operará la aeronave sin un certificado de aeronavegabilidad vigente.

Como se ha expuesto anteriormente, la CIAA ha llegado a la conclusión de que Aero Santos tenía un control y una supervisión deficientes del mantenimiento y no garantizaba que la aeronave se inspeccionara y mantuviera adecuadamente. Aero Santos tampoco garantizaba que se realizaran anotaciones adecuadas y precisas en los registros de mantenimiento de la aeronave y del motor,

A la vista de lo anterior, Aero Santos incumple todos los apartados de la Garantía de Aeronavegabilidad. El incumplimiento de la Garantía de Aeronavegabilidad por parte del Asegurado tiene como consecuencia la nulidad del seguro previsto en la Póliza y fundamenta la denegación de cobertura en la presente.

Negligencia grave - Derecho peruano

La legislación peruana establece una base adicional para la denegación de la cobertura.

Aero Santos incurrió en negligencia grave en relación con el siniestro, en consecuencia ION tiene derecho a denegar la cobertura. En efecto, Aero Santos cometió una negligencia grave que tuvo una relación causal con el Incidente.



Como se ha comentado anteriormente, el Informe de la CIAA indica que hubo fallos por parte de Aero Santos y el MRO en el mantenimiento de la Aeronave y el motor y su funcionamiento, lo que resultó en una combinación de negligencia en la supervisión técnica y toma de decisiones inadecuadas durante el vuelo, que equivalen a una omisión grave de los deberes de cuidado necesarios que habrían evitado el Incidente. Estos fallos equivalen a una negligencia grave y/o inexcusable que apoyan aún más una denegación de cobertura.

IV. Recuperación de las indemnizaciones pagadas por ION

Como se ha comentado anteriormente, a la luz de la denegación de cobertura en este caso, mediante correspondencia separada ION exige el reembolso a Aero Santos de todos y cada uno de los fondos pagados por ION en virtud de la Póliza derivada del Siniestro, conformidad con las leyes de Perú

V. Otras reclamaciones

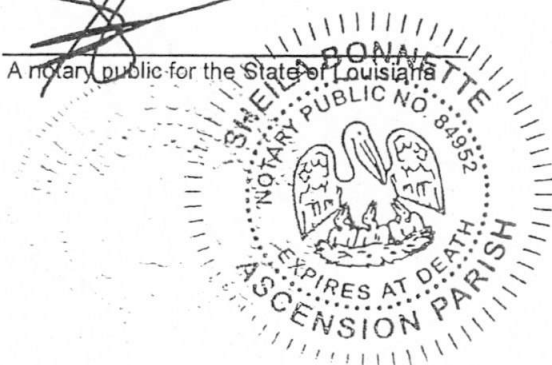
Además, a la luz de la denegación de cobertura en el presente documento, ION solicita que Aero Santos confirme que ahora negociará directamente la resolución de las tres reclamaciones restantes de pasajeros y dos de tripulación derivadas del Incidente. Para evitar cualquier duda, como resultado de esta denegación de cobertura en virtud de la Póliza, ION ya no tiene ninguna obligación de negociar o pagar ninguna liquidación de cualquiera de estas reclamaciones restantes, y no negociará ni pagará ninguna liquidación de cualquiera de estas reclamaciones restantes, que ahora son responsabilidad directa de Aero Santos. ION se reserva expresamente todos sus derechos a este respecto.

SWORN BEFORE ME at

Prichville, LA

Louisiana on April 2, 2025

A notary public for the State of Louisiana



Opal Whitney
Opal Whitney



Señores:

ION INSURANCE COMPANY INC.

113 Blue Ridge Dr, Deridder, Louisiana 70634
USA

Asunto: RECLAMO por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el incumplimiento de la Aseguradora Estadounidense ION INSURANCE COMPANY INC, sobre la cobertura de seguros obligatoria por mandato imperativo de la ley Peruana, respecto de la Póliza: RH/GEN/20210311/0945.

Señor:

RICHARD WHITNEY – Presidente.

Mi nombre es Carlos Rafael Menacho Huayamares con DNI 09387216, y acciono en representación de Rosa Andrea Vásquez Cadenillas con DNI 72712229, con poder inscrito en la Partida Electrónica N° 16175602, del Registro de Mandatos y Poderes de la Oficina Registral de Lima – SUNARP Lima, Perú, quien es la viuda de la persona de que en vida fue Jean Paul Alarcón Castañeda, quien dejo a dos menores de edad.

El objeto de este reclamo, es solicitar mediante este medio, el cumplimiento de una cobertura de seguros obligatorio por mandato imperativo de la ley, contratada por Aéreo Santos S.A. a la Aseguradora **ION INSURANCE COMPANY INC**, en beneficio de la propia empresa, de la tripulación y de los pasajeros.

I. ANTECEDENTES

Que, con fecha 4 de febrero de 2022, ocurrió un lamentable accidente aéreo en la ciudad de Nazca, departamento de Ica, en el cual perdieron la vida siete (07) personas, entre ellas el piloto Jean Paul Alarcón Castañeda, quien en vida fuera cónyuge de la solicitante.

Con posterioridad al siniestro y en el marco de diversas comunicaciones sostenidas con la empresa Aéreo Santos S.A., se informó a los beneficiarios que la compañía aseguradora ION INSURANCE COMPANY INC no podía proceder con el cumplimiento de las coberturas pactadas en el contrato de seguro, en tanto la autoridad competente —esto es, la Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú— no emitiera el informe final respecto de las causas del accidente.

Posteriormente, la Dirección General de Aeronáutica Civil emitió su informe técnico final, concluyendo que el accidente se produjo como consecuencia de una pérdida de potencia del motor, atribuible a la falta de mantenimiento de la aeronave.

Que, en dicho contexto, en el mes de abril del año 2025, la Compañía aseguradora ION INSURANCE COMPANY INC remitió comunicación formal a los beneficiarios, señalando que no procedería con el cumplimiento de las coberturas establecidas en la póliza, bajo el argumento de que el accidente habría sido consecuencia de la conducta negligente de la empresa explotadora Aéreo Santos S.A., en relación con el mantenimiento de la aeronave.

Cabe mencionar que su Compañía de Seguros si cumplió con el pago correspondiente al seguro, por el accidente aéreo indicado, de dos personas fallecidas de nacionalidad canadiense.

II. DEL INCUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PERUANO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 146° de la Ley N.º 27261 – Ley de Aeronáutica Civil del Perú, el explotador aéreo se encuentra obligado a contratar seguros que cubran a su personal a bordo frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir en el ejercicio del servicio.

Que, asimismo, el artículo 149° del referido cuerpo normativo, establece expresamente que el Asegurador se encuentra obligado a indemnizar a los damnificados, incluso en aquellos supuestos en los que los daños se originen por dolo o culpa del explotador, lo que excluye cualquier posibilidad de exoneración de responsabilidad, por parte de la compañía aseguradora frente a terceros beneficiarios.

Que, adicionalmente, el artículo 74° de la Ley N.º 29946 – Ley del Contrato de Seguros, dispone de manera clara que el asegurador debe cumplir con el pago de la indemnización dentro de un plazo máximo de treinta (30) días contados desde el consentimiento del siniestro, estableciendo, además, que el incumplimiento de dicho plazo genera la obligación de pago de intereses moratorios, calculados a una tasa equivalente a 1.5 veces la tasa promedio de las operaciones financieras en el Perú.

III. ANÁLISIS DEL INCUMPLIMIENTO:

Que, en el presente caso, la compañía aseguradora ION INSURANCE COMPANY INC viene incumpliendo de manera manifiesta el ordenamiento jurídico Peruano, al negarse a honrar las coberturas derivadas de un seguro obligatorio, cuya naturaleza implica la aplicación inmediata de sus beneficios, independientemente de las circunstancias que rodeen el siniestro, precisamente con la finalidad de evitar situaciones de desprotección para los beneficiarios.

Que, resulta jurídicamente insostenible que la aseguradora pretenda eximirse de responsabilidad invocando la supuesta negligencia del explotador, cuando la normativa aplicable establece expresamente lo contrario, esto es, la obligación de indemnizar aun en dichos supuestos.

Que, como consecuencia directa de dicha conducta, se ha generado un grave estado de indefensión en perjuicio de la cónyuge supérstite, doña Rosa Andrea Vásquez Cadenillas, y de sus menores hijos de uno (01) y diez (10) años de edad, quienes han quedado desprotegidos frente a la falta de cumplimiento de una obligación legal y contractual de carácter imperativo.

IV. PETITORIO

En atención a los fundamentos expuestos, solicitamos a la compañía aseguradora ION INSURANCE COMPANY INC el cumplimiento inmediato de la cobertura en un plazo máximo de 7 días contados a partir de recibir el presente requerimiento, por concepto de accidentes personales, y en los siguientes términos:

- Cobertura por accidentes personales: US\$ 63,000.00

- Intereses moratorios (aproximadamente 4 años): US\$ 16,000.00
- Honorarios legales: US\$ 10,000.00

Total: solicitado: US\$ 89,000.00 (Ochenta y nueve mil con 00/100 dólares americanos).

En consecuencia, solicitamos se proceda a la emisión de un cheque de gerencia a favor de la cónyuge sobreviviente, doña Rosa Andrea Vásquez Cadenillas, por el monto total antes indicado.

Se deja expresa constancia que, con el cumplimiento íntegro del pago solicitado, la beneficiaria se dará por totalmente indemnizada respecto de la cobertura de accidentes personales.

V. OTROSÍ DECIMOS

Que, sin perjuicio de lo solicitado, requerimos se nos remita copia íntegra de la póliza de seguro materia del presente caso, así como la identificación del bróker intermediario que gestionó la contratación del referido seguro.

VI. APERCIBIMIENTO

Finalmente, se deja constancia que, en caso de no atenderse la presente solicitud en un plazo indicado, nos reservamos el derecho de iniciar las acciones civiles y penales que correspondan, tanto en el Perú como en los Estados Unidos de América, según resulte pertinente.

VII. ANEXOS

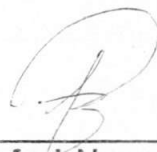
- 6.1. Copia de mi D.N.I.
- 6.2. Copia del Poder (N° 16175602, del Registro de Mandatos y Poderes de la Oficina Registral de Lima – SUNARP Lima, Perú).
- 6.3. Copia de la Sucesión del que envida fue Jean Paul Alarcón Castañeda (Partida Electrónica N° 14999845 del Registro de Sucesión Intestada Oficina Registral de Lima – Sunarp Lima, Perú)
- 6.4. Copia del D.N.I. de Rosa Andrea Vásquez Cadenillas.

- 6.5 Copia de la Carta formal de ION Insurance Company INC
- 6.6 Copia del certificado de la Póliza de Seguros.

Atentamente,



Carlos Menacho - APODERADO
crmenachoh31@gmail.com
Movil WhatsApp (+51) 946 450 186



Rafael Alva - ABOGADO
rafaelalvaseminario@gmail.com
Movil WhatsApp (+51) 994 406 885

DAC BEACHCROFT

Lima, 16 de abril del 2026

Señor

Carlos Rafael Menacho Huayamares

Apoderado de la Sra. Rosa Andrea Vásquez Cadenillas

Referencia: Accidente ocurrido el 4 de febrero de 2022 – Requerimiento de cobertura

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted por encargo de ION Insurance Company Inc en relación con su comunicación remitida en representación de la señora Rosa Andrea Vásquez Cadenillas, en su condición de cónyuge sobreviviente del señor Jean Paul Alarcón Castañeda, mediante la cual se formula un requerimiento de pago vinculado al accidente aéreo ocurrido el 4 de febrero de 2022 en la ciudad de Nazca, República del Perú.

En primer término, ION Insurance Company Inc. expresa su respeto por las personas afectadas por el mencionado accidente y comprende la especial sensibilidad derivada de los hechos descritos. No obstante lo anterior, resulta necesario precisar que la sola formulación de un reclamo extrajudicial no determina, por sí misma, la existencia de una obligación de pago a cargo de esta aseguradora, correspondiendo analizar dicho requerimiento a la luz de las condiciones del contrato de seguro aplicable y del marco normativo pertinente.

Al respecto, debe señalarse que el contrato de seguro de aviación emitido por ION Insurance Company Inc. a favor de Aéreo Servicios Santos S.A. ha sido objeto de un análisis detallado, tanto desde el punto de vista contractual como técnico, análisis que incluyó la evaluación del Informe Final emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación. Como consecuencia de dicho análisis, esta aseguradora comunicó formalmente al asegurado la denegación de cobertura, sustentada en el incumplimiento de garantías esenciales del contrato, en particular aquellas relativas a la aeronavegabilidad y a la diligencia exigible al explotador y a la tripulación.

En cuanto a las disposiciones de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú invocadas en su comunicación, corresponde precisar que el artículo 149 de dicho cuerpo normativo establece que, en los seguros obligatorios, el asegurador responde frente a los damnificados aun cuando los daños provengan del dolo o culpa grave del transportador o explotador. Sin embargo, dicha norma no extiende dicha limitación de oponibilidad a la conducta del tripulante causante del accidente, ni elimina la eficacia de las condiciones y exclusiones contractuales válidamente pactadas en el contrato de seguro, conforme a los principios recogidos en la Ley del Contrato de Seguro.

En ese sentido, la normativa aeronáutica no consagra un régimen de cobertura automática e incondicional en favor de los deudos del piloto, con prescindencia de las condiciones del contrato de seguro ni de las conclusiones técnicas que determinaron la inexistencia de condiciones de aeronavegabilidad al momento del siniestro. Asimismo, la obligación legal de contratar seguros para la tripulación recae sobre el explotador aéreo, sin que ello implique transferir al asegurador una responsabilidad objetiva al margen de los términos y alcances del contrato celebrado.

Por otro lado, en relación con el monto reclamado, debe indicarse que el límite máximo previsto en la póliza para el rubro de accidentes personales de tripulación asciende a la suma de sesenta y tres mil dólares americanos (USD 63,000.00) por persona. Los conceptos adicionales reclamados por intereses moratorios y honorarios legales no resultan exigibles de pleno derecho en sede extrajudicial, ni se derivan automáticamente del marco legal aplicable, particularmente en un supuesto en el que existe una denegación de cobertura debidamente fundamentada.

Finalmente, en cuanto a la referencia a eventuales acciones penales, corresponde señalar que las controversias relativas a la interpretación, ejecución o denegación de coberturas de un contrato de seguro constituyen, conforme al ordenamiento jurídico aplicable, materias de naturaleza civil o

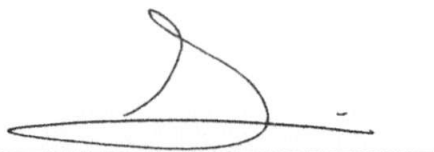
DAC BEACHCROFT

comercial, no identificándose base legal alguna que permita atribuir responsabilidad penal a esta aseguradora o a sus directivos por los hechos descritos.

En atención a lo expuesto, ION Insurance Company Inc. rechaza el requerimiento formulado, dejando expresa constancia de que la presente comunicación no implica reconocimiento de responsabilidad, de cobertura ni de obligación de pago alguna, ni supone renuncia a los derechos, defensas o acciones que pudieran corresponderle en virtud del contrato de seguro o de la legislación aplicable, los cuales se reserva expresamente.

Sin perjuicio de lo anterior, esta aseguradora mantendrá la disposición de evaluar cualquier comunicación adicional que se formule por los canales y con los fundamentos jurídicos que correspondan, en el marco del respeto a la normativa aplicable y a las condiciones contractuales vigentes.

Atentamente,



Pedro Richter Valdívía
Abogado de ION INSURANCE COMPANY INC.